

1503057-62.2021.8.26.0180

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JULIANA MARIA FINATI

Comarca: Espírito Santo do Pinhal

Foro: Foro de Espírito Santo do Pinhal

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... fazendo uma operação visando coibir o trafico de drogas, estando em uma viatura descaracterizada quando avistaram o réu adquirindo entorpecente na rua Júlio Maria Ragazoni, na Vila Centenário. Que o avistaram entrando no Bar do Tiago momento em que o abordaram e localizaram com o réu duas pedras de crack tendo confirmado a aquisição para consumo próprio por R\$ 20,00.

A palavra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Espírito Santo do Pinhal

Foro de Espírito Santo do Pinhal

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida 9 de Julho. nº 90, . - CENTRO

CEP: 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - SP

Telefone: (19) 3651-5811 - E-mail: pinhaljec@tjsp.jus.br

1503057-62.2021.8.26.0180 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503057-62.2021.8.26.0180

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LACIEL NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MARIA FINATI

Vistos.

LACIEL NUNES foi denunciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que no dia 04 de junho de 2021, por volta de 16:15h na Avenida Senador Robert Kennedy, Jardim Haydee, nesta cidade e Comarca de Espírito Santo do Pinhal portava, para consumo próprio, o entorpecente mencionado na denúncia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em audiência (fls. 103/104), tendo sido apresentada a defesa prévia às fls. 101/102. Como medida de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e realizado o interrogatório do denunciado. As alegações finais foram apresentadas às fls. 109/112 e 117/124.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

É procedente a denúncia.

A materialidade está comprovada pelo auto de constatação preliminar de fl. 03 e no laudo químico-toxicológico de fls. 62/64, que após análise, constatou-se que o material apreendido foi positivo para cocaína, substância incluída na Portaria nº

344/98 do Serviço Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, de uso proibido. A autoria é certa e recai sobre o réu.

O acusado, ouvido em Juízo, confirmou integralmente os fatos narrados na denúncia, sendo sua confissão corroborada pelo restante da prova oral.

Ouvidos sob o crivo do contraditório, os policiais civis Osvaldo Turatti Júnior e Rodrigo Fenólio Coquieri, responsáveis pela abordagem do réu, prestaram depoimentos semelhantes, coerentes e seguros quanto ao modo pelo qual o crime foi cometido, assegurando, sem sombra de dúvidas, que na data dos fatos estavam fazendo uma operação visando coibir o tráfico de drogas, estando em uma viatura descaracterizada quando avistaram o réu adquirindo entorpecente na rua Júlio Maria Ragazoni, na Vila Centenário. Que o avistaram entrando no Bar do Tiago momento em que o abordaram e localizaram com o réu duas pedras de crack tendo confirmado a aquisição para consumo próprio por R\$ 20,00.

A palavra policial é digna de toda a credibilidade, sendo dotada de fé-pública, nada havendo que a desabone. Estes são os fatos que emergem das provas dos autos. Em suma, provada tanto a materialidade quando a autoria delitiva está corroborada pela robusta prova oral.

No mais, refuto o argumento da defesa no sentido de atipicidade da conduta do réu, uma vez que, consoante já decidido pelo C. STJ no julgamento do RHC 34.466/DF, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 14/05/2013, entendimento este ao qual me filio, a baixa quantidade de droga apreendida não é suficiente à aplicação do princípio da insignificância, pois o crime de posse de drogas para consumo pessoal é de perigo abstrato ou presumido e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão.

Ademais, o C. STJ já decidiu também que, com o advento da lei 11.343/06, houve mera despenalização do delito de posse para uso de drogas e não sua descriminalização (HC 275.126-SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 18/9/2014).

Desse modo, evidente a tipicidade da conduta do réu devendo a presente ação penal ser acolhida integralmente nos termos da denúncia ministerial.

Para o crime de porte de droga para uso próprio, entre as penas cominadas isolada ou cumulativamente para o delito (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), opto por lhe aplicar apenas a de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei 11.343/06 por ser o réu tecnicamente primário (fls. 07/08).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de L.N. para declará-lo incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, em consequência, condená-lo à pena de advertência.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, em vista da pena aplicada. Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado da presente decisão expeça-se mandado para seu integral cumprimento.

Em cumprimento ao disposto pelo art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua identificação, acompanhada de cópia da presente decisão para cumprimento do quanto estatuído pelo art. 15, III, da Constituição Federal. Oficie-se ainda ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Por fim, expeça-se certidão de honorários à patrona nomeada à fl. 99, como de praxe PIC.

Espirito Santo do Pinhal, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA